

감사결과처분(요구)서

일련번호	9	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . .	회신기일	2020. . .

○○○국립공원사무소 (행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 하자담보책임기간 산정 부적정
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 계약현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	비고
2019년 ○○○ ○○○화장실 신축공사(건축)	199,905	2019.06.20 ~ 2019.09.27	.

○ 공종별 하자담보책임기간 현황

공종	하자담보책임기간 산정현황		비고 (만료 예정일)
	건설산업기본법	사무소	
철근콘크리트	3년	2년	2021.10.11
조적공사	2년	2년	
돌공사	2년	2년	
타일공사	1년	2년	
목공사 및 수장공사	1년	2년	
방수공사	3년	2년	
금속공사	2년	2년	
미장공사	1년	2년	
창호 및 유리공사	1년	2년	
가설공사 등	1년	2년	

○ 『국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙』 제70조제1항 규정에 의거, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 영 제60조제1항 본문에 따라 공사계약을 체결할 때에 다음 각 호의 구분에 따른 공사의 종류별 구분에 따라 하자담보책임기간을 정해야 한다. 다만, 제7호를 제외한 각 공사의 종류 간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공사의 종류를 기준으로 하여 하자담보책임기간을 정해야 한다. <개정 1999. 9. 9., 2014. 11. 4., 2019. 9. 17.>

1. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(제2호의 공사는 제외한다. 「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 [별표 4]에 따른 기간

2. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사 중 자갈도상 철도공사(궤도공사 부분으로 한정한다): 1년
3. 「공동주택관리법」에 따른 공동주택건설공사: 「공동주택관리법 시행령」 제36조제1항 및 별표 4에 따른 기간
4. 「전기공사업법」에 따른 전기공사: 「전기공사업법 시행령」 제11조의2 및 [별표 3의2]에 따른 기간
5. 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사: 「정보통신공사업법 시행령」 제37조에 따른 기간
6. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사: 「소방시설공사업법 시행령」 제6조에 따른 기간
7. 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사: 「문화재수리 등에 관한 법률 시행령」 제9조 및 [별표 9]에 따른 기간
8. 「지하수법」에 따른 지하수개발·이용시설공사나 그 밖의 공사와 관련한 법령에 따른 공사: 1년

○ ○○○국립공원사무소는 2019년 ○○○ ○○○화장실 신축공사(건축)를 시행하면서 각 공종별 관련 법령에서 정한 하자담보책임기간을 산정하지 않고 모든 공종에 대해 일괄 2년의 담보책임기간을 산정한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 하자담보책임기간이 부적절하게 산정된 2가지 공종(철근콘크리트, 방수공사)에 대하여 관련 법령에서 정한 담보책임기간이 반영된 하자보증서 등으로 재징구

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련